

0004599-85.2015.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... José Raimundo, dias depois do roubo, em que reconhece apenas dois dos Réus (Emerson e Joseilton) como autores do roubo descrito na denúncia (fls. 22/23 e 28). Posteriormente, mais de dois meses depois, sem explicação, essa mesma vítima teria reconhecido fotograficamente os Réus Izac e Cícero como autores deste roubo, apesar de, na primeira oportunidade, ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:0004599-85.2015.8.26.0606Ré(u):Emerson Alex Nunes e outros

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0004599-85.2015.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 349/2015 -

Delegacia de Polícia de Suzano, 1225/2015 - Delegacia de Polícia de Suzano,

1232/2015 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Emerson Alex Nunes e outros

Em 30 de agosto de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, os réus:

- Joseilton Santos Silva e seu Defensor Constituído DR. Luiz Antonio Mesquita de Andrade OAB 114736/SP

- Izac Macedo Pereira e seu Defensor Dativo nomeado DR. Luiz Antonio da Silva OAB 169225/SP

- Emerson Alex Nunes e sua Defensora Constituída DRA. Vanessa Rodrigues Martins OAB 404885/SP

Ausentes as vítimas: Jose Augusto de Oliveira, José Raimundo de Souza E ROBERTO MACHADO SILVA. Presente a testemunha Comum: Daniel Felipe Peuraca. Ausente a

testemunha Comum: José Maria Batalha Filho. A seguir, as partes não se opuseram à oitiva da testemunha anteriormente às vítimas, e, por conseguinte, foi ouvida a testemunha Comum: Daniel Felipe Peuraca, havendo desistência homologada, após concordância das partes, da oitiva da testemunha José Maria Batalha Filho. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra CÍCERO CLAUDEMIR LOPES DINIZ, EMERSON ALEX NUNES, JOSEILTON SANTOS SILVA e IZAC MACEDO PEREIRA, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP). Consta da denúncia que, em 26/02/2015, entre 22h40 e 05h00, na Av. Manoel Casanova, 1110, Jardim Carlos Cooper, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso e unidade de desígnios entre eles e com mais um indivíduo não identificado, teriam subtraído para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas José Raimundo de Souza, Roberto Machado da Silva e José Augusto de Oliveira, eletrodomésticos, ferramentas, cabos e duas retroescavadeiras, da marca John Deere, pertencentes à Construtora MRV, bem como o veículo VW/Kombi, placas FUI-3237, e a quantia de R\$ 250,00, pertencentes à vítima José Augusto. Em 25/03/2019, a denúncia foi recebida (fls. 284/285). O processo foi desmembrado em relação ao Réu Cícero (fls. 532). Os demais Réus foram regularmente citados e ofereceram respostas à acusação. Nesta data foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de uma testemunha. É o relatório. Os Réus devem ser absolvidos sumariamente. Não há indícios suficientes de autoria delitiva pelos Réus. O único elemento de prova constante nos autos que indica a suposta autoria delitiva é o reconhecimento fotográfico, realizado apenas pela vítima José Raimundo, dias depois do roubo, em que reconhece apenas dois dos Réus (Emerson e Joseilton) como autores do roubo descrito na denúncia (fls. 22/23 e 28). Posteriormente, mais de dois meses depois, sem explicação, essa mesma vítima teria reconhecido fotograficamente os Réus Izac e Cícero como autores deste roubo, apesar de, na primeira oportunidade, ter reconhecido Izac como autor de outro roubo, mas não do descrito na denúncia, e, meses depois, o teria reconhecido da mesma forma que o primeiro reconhecimento foi feito (fls. 71). As outras vítimas não foram capazes de reconhecer ninguém (fls. 257 e 271). Os Réus Izac (fls. 144/145) e Emerson (fls. 174), únicos ouvidos, negaram a autoria do crime. Não foram acostadas aos autos cópias das fotografias que foram exibidas, tampouco consta a descrição dos suspeitos feita pelas vítimas antes desse reconhecimento, o que fragiliza muito essa prova. Ademais, a testemunha ouvida nesta audiência disse que foram mostradas fotografias de pessoas diferentes da suposta descrição dada pela vítima, o que faz com que o reconhecimento seja ainda mais frágil, já que a probabilidade de apontar a única pessoa com as mesmas características do roubado que foi exibida aumenta muito. O inquérito policial tramitou por anos e não foi localizado nenhum bem subtraído, nenhum objeto usado na prática do crime, não foram realizadas buscas domiciliares, diligências para localizar filmagens ou testemunhas presenciais. Há apenas o fragilíssimo reconhecimento fotográfico, feito por uma única vítima. Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado em dissonância da lei processual penal invalida a prova e não pode lastrear uma eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confirmam-se, a

propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (iii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no Resp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021, destaques acrescentados). Dessa forma, impossível o prosseguimento da ação penal, com diligências infrutíferas, que apenas onerariam o Estado e prolongariam indevidamente processo fadado ao mesmo destino, que é a absolvição dos Réus, por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. Por isso, apesar de superada a fase adequada, tendo havido apenas a oitiva de uma única testemunha, reputo ainda possível a absolvição sumária, em prestígio aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. Ante o exposto, absolvo sumariamente os Réus CÍCERO CLAUDEMIR LOPES DINIZ, EMERSON ALEX NUNES, JOSEILTON SANTOS SILVA e IZAC MACEDO PEREIRA, nos termos dos arts. 386, V, e 397, ambos do CPP. Traslade-se cópia deste termo de audiência ao processo desmembrado, relativo ao Réu Cícero. Expeça-se certidão de honorários às Defesas Dativas nomeadas, inclusive àquelas que deixaram de atuar, em razão da constituição de advogados pelos Réus. Sem custas e despesas processuais. Realizem-se as comunicações de praxe. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Tendo os acusados Emerson e Joseilton constituído defensores particulares, determino a expedição de certidão de honorários aos D. Defensores Dativos Nomeados DR(A). Gustavo de Almeida Nunes OAB 405361/SP e DRA. Sandra Bucci OAB 236634/SP, em razão de sua atuação parcial nos autos, conforme valores fixados em tabela do convênio Defensoria Pública-OAB. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que recorre da sentença. Na sequência, pelo MM. Juiz, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias para oferecimento das razões de apelação pelo Ministério Público, devendo ser aberta vista dos autos para tanto. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA